



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 10 de abril de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "ALBERTI, MARIA AGUSTINA
CONTRA A.N.S.E.S SOBRE PENSIONES", Expte N° FPA 7806/2017
/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Concepción
del Uruguay, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso extraordinario promovido por la demandada -ANSES- en fecha 09/02/2024, contra la resolución de esta Cámara del día 26/12/2023.

Pasa la causa para resolver el 14/03/2024.

II- Que, en lo que aquí interesa, la resolución impugnada rechazó el recurso incoado por la demandada y confirmó la sentencia que ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social que liquide a la actora el beneficio de pensión por fallecimiento, con pago de los haberes retroactivos según corresponda y con más intereses a tasa pasiva.

III- Que, la impugnante sustenta su recurso en lo dispuesto por el art. 14 de la ley 48.

Refiere a la oportunidad en que surgió la cuestión federal, y la fundamenta en cuanto considera lo resuelto, contrario a lo dispuesto por el art. 95 de la Ley 24.241 -y su decreto reglamentario 460/99-.

Asimismo, sostiene la existencia de gravedad institucional.

Finalmente, pide que se conceda el recurso con efecto suspensivo.



IV- a) Que, la recurrente ha cumplido con los requisitos formales de reserva de la cuestión federal e interposición en término. Por ello, corresponde analizar la viabilidad del recurso en cuanto a la materia de la cuestión traída a estudio; es decir, a la admisibilidad o no del mismo.

b) Así, en relación a la cuestión federal invocada, este Tribunal entiende que la misma encuentra sustento toda vez que se han interpretado normas de carácter federal (art. 95 de la ley 24.241, dec. 460/99) y ello habilita la admisibilidad de la impugnación planteada.

c) Que, sin embargo, no nos encontramos en presencia de la gravedad institucional, dado que lo argumentado y dirigido a controvertir el criterio utilizado, no autoriza la vía intentada.

En este aspecto, nuestro más Alto Tribunal es clarificador en cuanto los recursos extraordinarios deben valerse por sí mismos. En este sentido, señala Palacio que: "...La jurisprudencia de la C.S., particularmente la de los últimos diez años, se viene pronunciando en el sentido de que corresponde desestimar la alegada gravedad institucional si el punto no fue objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia, ni se advierte que la intervención del Tribunal en la causa tenga otro alcance que el de remediar eventualmente los intereses de la parte. Conforme a ese principio, se ha dicho que corresponde desestimar el REF cuando la invocación del mencionado extremo se formula en términos genéricos o





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

conjeturales o mediante afirmaciones dogmáticas..." (conf. "El Recurso Extraordinario Federal - Teoría y Técnica", Abeledo- Perrot, págs. 281/282).

V- Que, por último, corresponde admitir el pedido de concesión del recurso con efecto suspensivo, sin perjuicio de la facultad que podría asistir a la parte actora de pedir la ejecución de la sentencia, si se cumplen las pautas del art. 258 del C.P.C.C.N.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la admisibilidad del recurso extraordinario interpuesto por la ANSES en cuanto a la cuestión federal planteada.

No admitir el recurso en cuanto al planteo de gravedad institucional.

Conceder el recurso extraordinario con efecto suspensivo, con el alcance fijado en los considerandos.

Disponer la elevación virtual de estos autos a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se constituye el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN -Vocal en uso de licencia-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y cúmplase.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

